Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Vila Boa Esperança, 1ª Vara

Autos: 0806842-39.2026.8.12.0099 (fictício). Procedimento Comum Cível, fornecimento de medicamentos
Autora: Valdirene Souza Prado. Réus: Município de Vila Boa Esperança e outro

DECISÃO

Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Valdirene Souza Prado em face do Município de Vila Boa Esperança e do Estado de Mato Grosso do Sul. A autora alega que tem Urticária Crônica Espontânea (CID-10 L50.1), que necessita do medicamento OMALIZUMAB 300 MG e que não tem meios de custeá-lo. Pede tutela de urgência para o fornecimento. Juntou documentos. O NAT manifestou-se desfavoravelmente ao pedido. É o relatório. Decido.

1) Recebo a petição inicial e defiro os benefícios da gratuidade da justiça, forte na alegação de pobreza.

2) Em juízo não exauriente, a pretensão liminar não merece acolhimento. O Núcleo de Apoio Técnico emitiu parecer desfavorável à concessão do medicamento.

A antecipação de tutela depende das teses fixadas nos Temas 1.234 e 6 do STF, que vinculam o julgador por força das Súmulas Vinculantes 60 e 61. Como regra, é impossível impor ao poder público o fornecimento de medicamentos fora das listas do SUS. Excepcionalmente, a ordem judicial é possível se comprovado: (a) que o remédio foi negado pelo órgão público responsável; (b) que a decisão da CONITEC de não incluir o medicamento é ilegal, que não houve pedido de inclusão ou que houve demora excessiva na análise; (c) que não há outro medicamento das listas do SUS capaz de substituí-lo; (d) que há evidências científicas de que o remédio é eficaz e seguro; (e) que o remédio é indispensável ao tratamento; e (f) que a requerente não tem condições financeiras de comprá-lo.

No caso concreto, não estão comprovados os requisitos cumulativos. A paciente está sendo atendida pela rede pública de saúde. Embora o medicamento seja registrado na ANVISA, não está padronizado na RENAME para a patologia em questão e não há em tramitação solicitação de avaliação para essa patologia, bem como estão ausentes evidências científicas de que os fármacos são eficazes e seguros.

O NAT informou ainda que "a RENAME 2024 tem incorporado no CBAF medicamentos anti-histamínicos sistêmicos (Dexclorfeniramina, Loratadina, Prometazina), corticosteroides sistêmicos (Dexametasona, Prednisolona, Prednisona e Hidrocortisona)". Há, portanto, outros medicamentos que podem ser usados no tratamento, inexistindo provas do uso e da ineficácia deles.

A autora não apresentou elementos que comprovem a integralidade dos requisitos, e não está caracterizado o perigo de dano, pois, segundo o NAT, "não há dados clínicos que indiquem risco iminente à vida da paciente". Sendo cumulativos os requisitos da tutela de urgência, ela deve ser indeferida por ora, sem prejuízo de reanálise diante de novas provas.

3) Posto isso, **INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA**.

4) Deixo de designar audiência de conciliação, na forma da recomendação do Conselho Superior da Magistratura para as causas em que a Fazenda Pública é parte.

5) Cite-se a parte ré para apresentar resposta em 30 (trinta) dias (CPC, arts. 183 e 335).

6) Com a contestação, manifeste-se a autora em 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Vila Boa Esperança, 26 de março de 2026.

Mariana Teixeira Lopes
Juíza de Direito (assinado por certificação digital)